

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/158

הצעת חוק שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"הוועדה הציבורית" – הוועדה שהוקמה לפי סעיף 6;

"נושא משרה" – נושא משרה ברשויות השלטון המפורט בסעיף 4;

"שכר" – תגמול שלו זכאי נושא משרה בעד כהונתו.

שכר ותשלומים

2.

(א) לנושא משרה ישולם מאוצר המדינה שכר כפי שתקבע הוועדה הציבורית לפי חוק זה, וחובה עליו לקבלו; לא ישולם לנושא משרה שכר ולא תינתן לו הטבה כספית שלא נקבעו בידי הוועדה הציבורית לפי חוק זה.

(ב) נוסף לשכר לפי סעיף קטן (א), רשאית הוועדה הציבורית לקבוע כי לנושאי המשרה ישולמו תשלומים אלה, והם ישולמו באופן אחיד לכל נושאי המשרה:

(1) הפרשות לקופת גמל לקצבה ולקרן השתלמות, כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005¹;

(2) דמי הבראה וקצובת ביגוד או תשלומים אחרים הדומים להם במהותם אף אם כינויים שונה;

(3) תשלומים בקשר לימי מחלה וימי חופשה;

(4) החזר הוצאות וגילום מס בקשר לכך;

(5) תוספת ותק בשיעור שלא יעלה על 15% מהשכר;

(6) תשלומים בשל סיום הכהונה.

תנאי עבודה

3.

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע קביעת תנאי עבודה הנגזרים מאופי עבודתו של נושא המשרה ודרושים לו לצורך מילוי תפקידו ואשר אינם ניתנים לו בכסף, ובכלל זה רכב, לשכה, כוח אדם וכיוצא באלה.

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

קביעת השכר
ואחידותו

4.

(א) הוועדה הציבורית תקבע את שכרו של נשיא המדינה.

(ב) שכר נושאי המשרה המפורטים בטור א' להלן יהיה באחוזים משכרו של נשיא המדינה כמצוין בטור ב' לצידם:

טור א'	טור ב'
(1) ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, נשיא בית המשפט העליון;	100%
(2) ממלא מקום ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, משנה לנשיא בית המשפט העליון;	94%
(3) שר, שופט בית המשפט העליון, רב ראשי לישראל, נשיא בית הדין השרעי לערעורים, נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, נשיא בית הדין הארצי לעבודה;	88%
(4) סגן שר, סגן ליושב ראש הכנסת, יושב ראש ועדה קבועה של הכנסת, סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, שופט בכיר ושופט של בית הדין הארצי לעבודה, נשיא בית משפט מחוזי, ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר;	82%
(5) חבר הכנסת, חבר בית הדין הרבני הגדול, קאדי חבר בית הדין לערעורים, קאדי מדיהב חבר בית הדין לערעורים; סגן נשיא, שופט בכיר ושופט בית משפט מחוזי, נשיא בית משפט שלום, נשיא בית דין אזורי לעבודה, ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר, דיין אב בית דין אזורי;	76%
(6) סגן נשיא בית משפט שלום, שופט בכיר בבית משפט שלום, סגן נשיא בית דין אזורי לעבודה, שופט בכיר בבית דין אזורי לעבודה, דיין בכיר;	70%
(7) שופט בית משפט השלום, שופט בית דין אזורי לעבודה, שופט תעבורה, דיין חבר בית דין רבני אזורי, קאדי, קאדי מדיהב חבר בית דין.	64%

5.

עדכון השכר

שכר נשיא המדינה יתעדכן מדי 1 בינואר לפי ממוצע בין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן והשכר הממוצע במשק בשנה שחלפה; הוועדה הציבורית רשאית לקבוע כי בשנה מסוימת או בחלק ממנה לא יתעדכן השכר.

6.

הוועדה הציבורית

(א) תוקם ועדה ציבורית לעניין קביעת שכר ותשלומים לפי סעיף 2.

(ב) בוועדה הציבורית יהיו שלושה חברים שלא היו פעילים בחיים הפוליטיים בשנה שקדמה למועד מינוים, ואלה הם:

(1) חבר הסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה, בעל ניסיון בתחום המדיניות הציבורית, שימנה נשיא המדינה, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2) שופט לשעבר של בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי, שכהן ביותר מערכאה שיפוטית אחת, שימנה נשיא בית המשפט העליון;

(3) דיין אשר כיהן ביותר מערכאה אחת של בתי הדין, שימנו הרבנים הראשיים לישראל.

(ג) לא ימונה כחבר הוועדה הציבורית מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.

(ד) תקופת כהונתה של הוועדה הציבורית תהיה חמש שנים מיום מינויה; מזכיר הממשלה יפרסם ברשומות את הרכב הוועדה הציבורית ואת מועד מינויה וכל שינוי בהרכבה.

(ה) לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום תקופת כהונתה תקבע ועדת הכנסת האם כהונת הוועדה הציבורית תסתיים במועדה, או שכהונתה תוארך לתקופת כהונה אחת נוספת.

(ו) חבר הוועדה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה, וימונה בהקדם האפשרי חבר אחר במקומו ליתרת תקופת כהונתה של הוועדה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות למי שמינה אותו;

(2) מי שמינה אותו סבר שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3) הוא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה.

(ז) חבר הוועדה הציבורית זכאי לקבל גמול בעד השתתפות בשיבות הוועדה כפי שיקבע מזכיר הממשלה.

(ח) מזכירות הממשלה תעמיד לרשות הוועדה הציבורית סיוע מקצועי ומינהלי; חשב הכנסת, החשב הכללי במשרד האוצר, מנהל בתי המשפט ומנהלי בתי הדין הדתיים ימסרו לוועדה הציבורית כל מידע שתדרוש לשם מילוי תפקידה.

(א) הוועדה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ונהלי דיוניה.

7. סדרי עבודת
הוועדה הציבורית

(ב) הוועדה הציבורית תפרסם את החלטותיה ברשומות; החלטה של הוועדה הציבורית לפי חוק זה תיכנס לתוקף ב-1 בחודש שלאחר פרסומה ברשומות או במועד אחר שתקבע הוועדה הציבורית.

תיקון חוק בתי
הדין הדתיים
הדרוזיים 8. בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962,² בסעיף 20, במקום "משכורתו של קאדי-מדיהב והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו" יבוא "תנאי עבודתו של קאדי-מדיהב שאינם נקבעים לפי חוק שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התשפ"ב-2021".

תיקון חוק הדיינים 9. בחוק הדיינים, התשט"ו-1955,³ בסעיף 17, במקום "משכורתו של דיין והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו" יבוא "תנאי עבודתו של דיין שאינם נקבעים לפי חוק שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התשפ"ב-2021".

תיקון חוק
הקאדים 10. בחוק הקאדים, התשכ"א-1961,⁴ בסעיף 14, במקום "משכורתו של קאדי והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו" יבוא "תנאי עבודתו של דיין שאינם נקבעים לפי חוק שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התשפ"ב-2021".

תיקון חוק הכנסת 11. בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994⁵ –

(1) בסעיף 49, במקום "שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בלבד" יבוא "תנאי עבודה לחברי הכנסת ולמועסקים על ידם", ובסופו יבוא "אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות חוק שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התשפ"ב-2021";

(2) בסעיף 50, ההגדרה "שכר" – תימחק;

(3) סעיף 51 – בטל;

(4) בסעיף 52, במקום "שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת" יבוא "תנאי עבודה לחברי הכנסת ולמועסקים על ידם";

(5) בסעיף 55 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בפסקה (1), המילים "בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, ורשאת היא להמליץ על דרכי הצמדתם ועדכונם" – יימחקו;

² ס"ח התשכ"ג, עמ' 20.

³ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 118.

⁵ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

(2) בפסקה (2), פסקת משנה (ב) – תימחק ;

(ב) בסעיף קטן (ד)(1), המילים "לעניין שכר ותשלומים אחרים שישולמו לחברי הכנסת" – יימחקו.

ביצוע

12. ראש הממשלה ממונה על ביצועו של חוק זה.

13. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו ; עד יום תחילתו של חוק זה תמונה הוועדה הציבורית הראשונה. תחילה, תחולה ושמירת תוקף

(ב) הוועדה הציבורית הראשונה תקבע בתוך שלושה חודשים מיום מינויה את שכר נשיא המדינה לפי הוראות חוק זה.

(ג) החלטה לעניין שכר שהתקבלה לפני תחילתו של חוק זה תעמוד בתוקפה כל עוד לא שונתה בהחלטה לפי חוק זה.

(ד) שכרו של נושא משרה לא ייפגע בשל החלטות הוועדה הציבורית לפי חוק זה, כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד שבו כיהן ביום תחילתו של חוק זה ; החל נושא משרה לכהן בתפקיד אחר שחוק זה חל עליו, יהיה שכרו לפי חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

להצעת החוק שתי מטרות עיקריות - האחת, לקבוע כי שכרם של נושאי המשרה ברשות המבצעת, ברשות המחוקקת וברשות השופטת, יהיה שווה, בהתאם לדרגתם ומעמדם באותה רשות, וייקבע על ידי גורם אחד ותוך ראייה כוללת, והשנייה, למנוע ממקבלי השכר לקבוע את גובה שכרם ואופן עדכונם. כיום, אין אחדות בשכר נושאי המשרה ברשויות השלטון השונות ובאופן קביעתו, ונוצרו פערי שכר גדולים ובלתי סבירים בין המכהנים ברשויות השונות.

חוסר האחדות נובע בין היתר מכך שבעוד שכר חברי הכנסת נקבע על ידי ועדת הכנסת, לאחר קבלת המלצה של ועדה ציבורית, לפי חוק הכנסת, התשנ"ד–1994, שכר נשיא המדינה, השרים ונושאי המשרה השיפוטית נקבע בידי ועדת הכספים של הכנסת ללא צורך בקבלת המלצה של ועדה ציבורית. גם התוספות לשכר היסוד אינן אחידות: שכר השרים וחברי הכנסת אינו כולל תוספות קבועות לשכר היסוד, למעט תוספת יוקר, ואינו מושפע ממשך הכהונה. לעומת זאת זכאים נושאי המשרה השיפוטית לתוספות כמו תוספת ותק ותוספת שהייה במשרה שיפוטית, כך ששכרם עולה במידה ניכרת ככל שהוותק השיפוטי שלהם גדל.

זאת ועוד, מצב שבו הכנסת היא שקובעת את שכר חברי הכנסת והשרים הוא בעייתי גם בהיבט של מראית העין, ופוגע במעמדה של הכנסת ובאמון הציבור בה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי תוקם ועדה ציבורית בת שלושה חברים, אשר תקבע את שכר נשיא המדינה, וממנו ייגזר באופן אוטומטי השכר שישולם לנושאי המשרה המכהנים בכל רשויות השלטון, בשיעורים שייקבעו בחוק. עקרון חשוב נוסף בהצעה נועד ליצור שוויון בין רשויות השלטון. למשל, שכר היסוד של נשיא המדינה, יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה ונשיא בית המשפט העליון יהיה שווה, וכך גם לגבי

קטגוריות נוספות של נושאי משרה ברשויות השונות.

נוכח העובדה שכיום קיימות החלטות שכר רבות, מוסיפה הצעת החוק כי החלטה לעניין שכר ותשלומים אחרים שהתקבלה לפני תחילתו של החוק המוצע תעמוד בתוקפה עד שלא תבוטל בהחלטה של הוועדה הציבורית או לפי חוק זה. כמו כן, הוראות החוק יהיו בתוקף מיום תחילתו, שלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות, על מנת לאפשר זמן התארגנות, אולם שכרו של נושא משרה לא יופחת בשל החלטות הוועדה הציבורית לפי החוק, כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד. אם נושא משרה יחל לכהן בתפקיד אחר שחוק זה חל עליו, יהיה שכרו לפי חוק זה.

הצעת חוק זו מוגשת לצד הצעת חוק-יסוד: שכר נושאי משרה ברשויות השלטון (תיקוני חקיקה), הקובעת תיקונים נדרשים בחוקי היסוד העוסקים בנושאי המשרה השונים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר (פ/5370/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מיקי מכלוף זוהר ויריב לוין (פ/2188/24).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת (פ/1204/23), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1020/22 ; פ/286/23 ; פ/171/24).

הצעת החוק זהה לפ/2188/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)